О Национальном Банке Республики Казахстан

Локальная копия официального текста

Источник: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002155_

Проверка источника: 05.10.2026. Редакция/версия: 2026-08-13

Срез официального текста на 05.10.2026; учитывайте сноски, даты вступления изменений в силу и исключения.

Этот PDF изготовлен для локальной базы знаний. Он не является подписанной официальной публикацией. Нумерация страниц относится к этой копии. Текст источника сохранён с редакционными сносками; переходная подборка старого закона явно ограничена указанными положениями.

Вниманию пользователей! Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ Сноска. Заголовок дан в новой редакции, преамбула исключена, по тексту слова "Указом", "Указа", "Указ" заменены соответственно словами "Законом", "Закона", "Закон" - Законом РК от 2 марта 2001 г. № 162 (см. ст. 2). В тексте после слова "Глава" цифры "I - XIII" заменены соответственно цифрами "1 - 13" - Законом РК от 20 декабря 2004г. № 13. По всему тексту слово "(интереса)" исключено - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 69.

Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Банковская система Республики Казахстан

Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему.

Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк Казахстана) является центральным банком Республики Казахстан и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан.

Национальный Банк Казахстана представляет, в пределах своей компетенции, интересы Республики Казахстан в отношениях с центральными банками и банками других стран, в международных банках и иных финансово-кредитных организациях.

Национальный Банк Казахстана при выполнении своих задач не должен руководствоваться целью получения прибыли.

Виды, правовой статус, порядок создания, функционирования и ликвидации банков второго уровня определяются банковским и иным законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 1 - с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона от 5 декабря 1995 г.

№ 2672

; Законом от 11 июля 1997 г.

№ 154

; Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года

№ 483

(вводится в действие с 1 января 2004 года).

Статья 2. Статус и правовая основа деятельности Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана является государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства (далее – денежно-кредитная политика), функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и валютный контроль, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику, а также осуществляющим в пределах своей компетенции государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком, финансовыми организациями и иными лицами и в области финансового законодательства Республики Казахстан.

Национальный Банк Казахстана в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, другими законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 2 в редакции Закона РК от 28.12.2011

№ 524-IV

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Подотчетность Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана подотчетен Президенту Республики Казахстан.

Подотчетность Президенту Республики Казахстан означает:

назначение на должность и освобождение от должности Председателя Национального Банка Казахстана Президентом Республики Казахстан;

назначение на должность и освобождение от должности Президентом Республики Казахстан заместителей Председателя Национального Банка Казахстана по представлению Председателя Национального Банка Казахстана;

утверждение Президентом Республики Казахстан структуры и общей штатной численности Национального Банка Казахстана;

по согласованию с Президентом Республики Казахстан утверждение Правлением Национального Банка Казахстана системы оплаты труда работников Национального Банка Казахстана;

утверждение Президентом Республики Казахстан Положения о Национальном Банке Казахстана;

утверждение Президентом Республики Казахстан годового отчета Национального Банка Казахстана;

утверждение Президентом Республики Казахстан концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - теңге;

представление Национальным Банком Казахстана по вопросам своей компетенции информации, запрашиваемой Президентом Республики Казахстан.

Сноска. Статья 3 в редакции Указа Президента РК, имеющего силу Закона, от 05.12.1995 N

2672

; с изменениями, внесенными законами РК от 29.06.1998 N

236

; от 02.03.2001 N

162

(см. ст. 2); от 08.07.2005

N 69

; от 29.04.2009 N

154-IV

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 11.07.2017

№ 91-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 3-1. Стратегический план Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана разрабатывает стратегический план на пятилетний период, в котором определяет стратегические направления, цели и целевые индикаторы деятельности Национального Банка Казахстана.

Стратегический план утверждается Председателем Национального Банка Казахстана по согласованию с Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Сноска. Глава 1 дополнена статьей 3-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.2021

№ 399-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 30.12.2022

№ 177-VII

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана на основании и во исполнение законов Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми

организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан.

Перечень подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Национальным Банком Казахстана в соответствии с законами Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, определяется в положении о Национальном Банке Казахстана.

Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 01.01.2004); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. (исключена - Законом РК от 11 июля 1997 г. N

154

)

Статья 6. Национальный Банк Казахстана - юридическое лицо

Национальный Банк Казахстана является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет самостоятельный баланс и вместе со своими филиалами, представительствами, ведомствами и республиканскими государственными предприятиями (далее – организации Национального Банка Казахстана) составляет единую структуру.

Национальный Банк Казахстана выступает от имени Республики Казахстан учредителем акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, участвует в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка.

Национальный Банк Казахстана может открывать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами.

Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Основная цель, задачи, функции и полномочия Национального Банка Казахстана. Принципы настоящего Закона

Сноска. Заголовок - в редакции Закона РК от 30.06.2025 № 205-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Основная цель и задачи Национального Банка Казахстана

Основной целью Национального Банка Казахстана является, обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан.

Для реализации основной цели на Национальный Банк Казахстана возлагаются следующие задачи:

1) разработка и проведение денежно-кредитной политики;

2) обеспечение функционирования платежных систем;

3) осуществление валютного регулирования и валютного контроля;

4) содействие обеспечению стабильности финансовой системы;

5) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

6) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

7) осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;

8) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 7 редакции Закона РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 01.01.2004); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Принципы настоящего Закона

Настоящий Закон основывается на принципах законности деятельности, подотчетности Президенту Республики Казахстан и независимости Национального Банка Казахстана в пределах предоставленных ему законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан полномочий.

Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Функции и полномочия Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана:

1) разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику;

2) эмитирует государственные эмиссионные ценные бумаги;

3) является единственным эмитентом банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан и организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан;

3-1) определяет порядок замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы);

3-2) определяет порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана;

3-3) является единственным эмитентом цифрового теңге;

4) участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации банкнот, монет и ценностей, создает резервные государственные фонды банкнот, монет и ценностей;

5) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований к устройству помещений юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

6) регулирует и осуществляет надзор (оверсайт) за межбанковской системой переводов денег, системой межбанковского клиринга и другими платежными системами, обеспечивающими проведение переводов денег между пользователями в теңге;

Примечание ИЗПИ!

Статью 8 предусмотрено дополнить подпунктами 6-1), 6-2) и 6-3) в соответствии с Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7) в целях упорядочения платежей и переводов денег устанавливает по согласованию с Правительством Республики Казахстан очередность платежей по банковским счетам, осуществляемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и субъектами предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

8) осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан;

8-1) устанавливает квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, которые включают требования к организационно-правовой форме, требования к учредителям (участникам), в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал, требования к размеру и порядку формирования уставного капитала, а также помещению, техническим средствам, оборудованию и работникам юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

8-2) определяет порядок организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

8-3) определяет порядок осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, включая организацию автомобильных инкассаторских перевозок, в банках второго уровня, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

8-4) совместно с иными уполномоченными государственными органами Республики Казахстан осуществляет регулирование снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;

9) исключен Законом РК от 24.05.2018

№ 156-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

10) обеспечивает управление активами в иностранной валюте, драгоценных металлах и цифровыми активами;

11) реализует приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

12) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, контрольные испытания проб (образцов) драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

12-1) осуществляет хранение и испытание драгоценных металлов, за исключением изделий из них, и проб (образцов) сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, собственниками которых являются финансовые организации, иные лица, имеющие право на осуществление экспортно-импортных операций с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;

12-2) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, осуществляет транспортировку, прием, учет, хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям;

13) самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами Республики Казахстан в рамках их компетенции осуществляет регулирование системных рисков;

14) предоставляет займы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) исключен Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16) разрабатывает статистическую методологию, формирует и распространяет статистическую информацию по денежно-кредитной статистике, статистике финансового рынка и статистике внешнего сектора (платежному балансу, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу);

17) разрабатывает статистические формы по статистике внешнего сектора, проводит ведомственные статистические наблюдения в соответствии с планом статистических работ, а также в пределах своей компетенции осуществляет контроль в области государственной статистики;

18) исключен Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18-1) осуществляет сбор и обработку административных данных (финансовой и иной отчетности) по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, денежно-кредитной статистики, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, регулирования, контроля и надзора за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан и определяет порядок их представления;

19) осуществляет в пределах компетенции регулирование финансового рынка и финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан и иных лиц, а также контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан и в области финансового законодательства Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом, Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

20) выдает (отказывает в выдаче), переоформляет, приостанавливает, лишает лицензии:

Примечание ИЗПИ!

Подпункт 20) предусмотрено дополнить абзацем вторым в соответствии с Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

на обменные операции с наличной иностранной валютой – юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность исключительно через обменные пункты;

на инкассацию банкнот, монет и ценностей – юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;

на дилерскую деятельность на рынке цифровых активов – операции по обмену, покупке и (или) продаже необеспеченных цифровых активов операторам обмена необеспеченных цифровых активов, исключительным видом деятельности которых является осуществление обменных операций с необеспеченными цифровыми активами;

20-1) в период введения чрезвычайного положения в целях обеспечения экономической безопасности и стабильности финансовой системы Республики Казахстан в соответствии с актами Президента Республики Казахстан вправе вводить специальный режим регулирования, предусматривающий введение особого порядка и условий оказания платежных услуг финансовыми организациями, операторами платежных систем, платежными организациями, в том числе регулирование применяемых ими комиссий;

21) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

21-1) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

22) исключен Законом РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016);

22-1) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

23) определяет политику и методы бухгалтерского учета для Национального Банка Казахстана с учетом международных стандартов финансовой отчетности;

Примечание ИЗПИ!

В подпункт 24) предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24) осуществляет контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, а также требований законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле;

24-1) в пределах компетенции участвует в проверках деятельности проверяемых субъектов, проводимых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

24-2) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, провайдерами услуг цифровых активов, за исключением провайдеров услуг цифровых активов – участников Международного финансового центра "Астана", эмитентами цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", а также участниками особого режима регулирования Национального Банка Казахстана, осуществляющими деятельность в сфере цифровых активов, платежными организациями требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Примечание ИЗПИ!

В подпункт 24-3) предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24-3) осуществляет контроль и надзор за соблюдением поставщиками платежных услуг, не являющимися банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, операторами платежных систем и операционными центрами платежных систем требований законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах;

24-4) применяет риск-ориентированный подход в рамках контроля и надзора за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, за исключением провайдеров услуг цифровых активов – участников Международного финансового центра "Астана";

25) участвует в обслуживании государственного долга Правительства Республики Казахстан по согласованию с ним и обслуживает государственный долг Национального Банка Казахстана;

26) устанавливает и публикует официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно порядку, определяемому Национальным Банком Казахстана;

27) исключен Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

28) осуществляет мониторинг источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

29) осуществляет без получения соответствующих лицензий банковскую деятельность, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и иную деятельность, определенную законами Республики Казахстан;

29-1) определяет порядок открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов;

30) исключен Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

31) осуществляет доверительное управление Национальным фондом Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан;

32) осуществляет доверительное управление активами юридических лиц на основании договоров о доверительном управлении, заключаемых Национальным Банком Казахстана с юридическими лицами;

32-1) осуществляет доверительное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Казахстана и единым накопительным пенсионным фондом;

32-2) предоставляет услуги по кастодиальному обслуживанию в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

33) исключен Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34) участвует в подготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций Республики Казахстан;

Примечание ИЗПИ!

В подпункт 35) предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

35) применяет по вопросам, входящим в его компетенцию, ограниченные меры воздействия к резидентам и нерезидентам, осуществляющим валютные операции и не являющимся финансовыми организациями, операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, а также поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, меры надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, а также санкции и иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан, и определяет порядок их применения;

35-1) вводит особый режим регулирования в отношении платежных организаций и (или) иных юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, в целях осуществления деятельности, связанной с платежными услугами, и регулирует их деятельность в пределах компетенции;

36) осуществляет приобретение товаров, работ, услуг в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана;

37) присваивает, аннулирует и определяет использование банковских идентификационных кодов, присваивает и аннулирует коды банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и коды филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, устанавливает их структуру, а также формирует и ведет Справочник банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

37-1) исключен Законом РК от 13.03.2017

№ 53-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

38) создает консультативно-совещательные органы Национального Банка Казахстана;

38-1) исключен Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

38-2) в пределах компетенции сотрудничает с центральными банками, контрольными и надзорными органами других государств, международными и иными организациями и вправе обмениваться с соблюдением конфиденциальности информацией, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну, необходимой для осуществления контрольных и надзорных функций, на основании и в соответствии с международным договором Республики Казахстан, договором, предусматривающим обмен конфиденциальной информацией.

Под иными организациями, указанными в части первой настоящего подпункта, понимаются объединения центральных банков, контрольных и надзорных органов других государств, созданные с целью выработки единых стандартов регулирования деятельности банковского сектора, рынка ценных бумаг и страхового рынка;

38-3) проводит исследования в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и других направлениях, связанных с его деятельностью;

38-4) утверждает обязательные для исполнения финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан нормативные правовые акты в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;

38-5) осуществляет государственное регулирование, контроль и надзор за деятельностью операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, организаций по хранению базового актива цифрового финансового актива;

38-6) утверждает нормативные правовые акты, обязательные для исполнения операторами обмена необеспеченных цифровых активов, операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов, организациями по хранению базового актива цифрового финансового актива и эмитентами цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан";

38-7) определяет порядок проведения операций по покупке, продаже и (или) обмену необеспеченных цифровых активов оператором обмена необеспеченных цифровых активов;

38-8) осуществляет учетную регистрацию операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, платежных организаций;

39) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2013

№ 106-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014

№ 206-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.04.2015

№ 311-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 24.11.2015

№ 422-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 26.07.2016

№ 12-VI

(вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.03.2017

№ 53-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018

№ 156-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018

№ 168-VI

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 03.07.2019

№ 262-VI

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 02.01.2021

№ 399-VI

(вводится в действие с 01.01.2021); от 01.07.2022

№ 131-VII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2022

№ 138-VII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.09.2025

№ 219-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.01.2026

№ 259-VIII

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 3. Капитал и резервы Национального Банка Казахстана

Сноска. Название главы - в редакции Закона РК от 16 июля 1999 г. N 436.

Статья 9. Уставный капитал Национального Банка Казахстана

Уставный капитал Национального Банка Казахстана принадлежит государству и формируется в размере не менее 20 миллиардов теңге путем отчислений от нераспределенного чистого дохода.

Национальный Банк Казахстана самостоятельно осуществляет от имени Республики Казахстан права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом, находящимся на его балансе в порядке, определяемом Национальным Банком Казахстана.

Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 11 июля 1997 г. N

154

; от 29 июня 1998 г. N

236

; от 16 июля 1999 г. N

436

; от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); от 8 июля 2005 г.

N 69

; от 5 июля 2006 года N

165

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 01.03.2011

№ 414-IV

(вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 10. Резервный капитал, счета переоценки и провизии (резервы) Национального Банка Казахстана

Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Резервный капитал Национального Банка Казахстана формируется в размере не менее уставного капитала, пополняется за счет нераспределенного чистого дохода и предназначается исключительно для компенсации потерь и возмещения убытков по проводимым операциям в порядке, установленном Правлением Национального Банка Казахстана. Счет переоценки золотовалютных резервов и иных активов в иностранной валюте предназначен для учета дохода от их переоценки. Счет переоценки основных средств предназначен для учета результатов индексации основных средств Национального Банка Казахстана.

За счет расходов Национального Банка Казахстана формируются провизии (резервы) по сомнительным и безнадежным требованиям, включая кредиты, депозиты, ценные бумаги, убытки при расчетах, остатки на счетах и другие активы, включающие объемы незавершенного строительства, прочие требования по немонетарной деятельности Национального Банка Казахстана и выплаты социального характера.

Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

Статья 11. Доход Национального Банка Казахстана

Чистый доход Национального Банка Казахстана за финансовый год определяется как разница между фактически полученными доходами и расходами, относящимися к данному финансовому году.

Нераспределенным чистым доходом Национального Банка Казахстана является чистый доход Национального Банка Казахстана, за исключением суммы курсовой переоценки, относимой на счета переоценки золотовалютных резервов и иных активов в иностранной валюте, скорректированный на суммы переоценки основных средств и нематериальных

активов. Нераспределенный чистый доход направляется на увеличение уставного и (или) резервного капиталов в размере, установленном Правлением Национального Банка Казахстана.

После утверждения Президентом Республики Казахстан годового отчета Национального Банка Казахстана оставшаяся часть нераспределенного чистого дохода перечисляется в государственный бюджет с отсрочкой на один финансовый год.

Примечание ИЗПИ!

Действие части 4 статьи 11 приостановлено с 01.01.2023 до 01.01.2030 Законом РК от 16.01.2026 № 259-VIII и в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции.

В случае если размер резервного капитала составляет менее суммы уставного капитала, то весь нераспределенный чистый доход остается в распоряжении Национального Банка Казахстана и направляется на пополнение резервного капитала до достижения им размера уставного капитала.

Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 01.01.2004); с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005

N 69

; от 11.07.2009

N 185-IV

(вводится в действие с 30.08.2009); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 4. Структура и органы Национального Банка Казахстана. Порядок их формирования и компетенция

Сноска. Название главы - в редакции Закона РК от 16 июля 1999 г. N 436.

Статья 12. Структура и органы Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана представляет собой единую централизованную структуру с вертикальной схемой подчинения.

Органами Национального Банка Казахстана являются Правление, Комитет по денежно-кредитной политике и Совет директоров.

В структуру Национального Банка Казахстана входят центральный аппарат, состоящий из департаментов и других подразделений, филиалы, представительства, ведомства и организации Национального Банка Казахстана.

Сноска. Часть третья исключена - Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 27 января 1996 г. N

2830

; с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 16.07.1999 N

436

; от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 02.01.2021

№ 399-VI

(вводится в действие с 01.01.2021); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Председатель Национального Банка Казахстана

Председатель Национального Банка Казахстана назначается Президентом Республики Казахстан сроком на 6 лет.

Председатель действует от имени и представляет без доверенности Национальный Банк Казахстана в отношениях с государственными органами, банками, финансовыми, международными, иностранными и другими организациями.

Председатель Национального Банка Казахстана наделен полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по вопросам деятельности Национального Банка Казахстана, за исключением полномочий, оговоренных настоящим Законом для Правления Национального Банка Казахстана, заключать от имени Национального Банка Казахстана договоры.

Председатель Национального Банка Казахстана ответственен за деятельность Национального Банка Казахстана.

Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 04.12.1995 N

2672

; от 27.01.1996 N

2830

; законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 29.04.2009 N

154-IV

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 14. Заместители Председателя Национального Банка Казахстана

Заместители Председателя Национального Банка Казахстана назначаются Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Национального Банка Казахстана сроком на 6 лет, независимо от сроков назначения Председателя Национального Банка Казахстана.

Заместители Председателя представляют Национальный Банк Казахстана без доверенности, подписывают документы в пределах своей компетенции.

Статья 15. Правление Национального Банка Казахстана и его полномочия

1. Высшим органом Национального Банка Казахстана является Правление.

2. Правление Национального Банка Казахстана, в том числе по согласованию либо совместно с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией, принимает акты по вопросам:

1) разработки и проведения денежно-кредитной политики;

2) эмиссии банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, наличного денежного обращения, включая продажу, выкуп, обмен, замену, определение платежности и изъятие из обращения банкнот и монет, осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, перевозки, хранения и инкассации банкнот, монет и ценностей на территории Республики Казахстан;

3) организации и функционирования платежных систем, регулирования платежных систем, регулирования рынка платежных услуг, а также осуществления платежей и (или) переводов денег в Республике Казахстан;

4) валютного регулирования и валютного контроля;

5) установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам;

6) осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан;

7) организации охраны и устройства помещений в пределах компетенции;

8) применения ограниченных мер воздействия и мер надзорного реагирования в пределах компетенции, установленной настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

9) управления активами в иностранной валюте, драгоценных металлах и цифровыми активами, а также по их передаче во внешнее управление;

10) реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

11) содействия обеспечению стабильности финансовой системы;

12) снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов;

13) представления статистических форм отчетов по статистике внешнего сектора в рамках компетенции, установленной законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

14) сбора административных данных (представления финансовой и иной отчетности) в рамках компетенции, установленной законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

15) введения и отмены Национальным Банком Казахстана особого режима регулирования, осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами, в рамках особого режима регулирования;

16) регулирования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе типовых планов счетов, стандартов финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности, методических рекомендаций к ним, а также автоматизации ведения бухгалтерского учета в финансовых организациях, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, Банке Развития Казахстана;

Примечание ИЗПИ!

В подпункт 17) предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17) лицензирования деятельности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность исключительно через обменные пункты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, операторов обмена необеспеченных цифровых активов, а также учетной регистрации платежных организаций, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов в Национальном Банке Казахстана;

Примечание ИЗПИ!

В подпункт 18) предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18) установления требований к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

19) открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков –нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов;

20) проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан;

21) банковского обслуживания Национальным Банком Казахстана;

22) осуществления Национальным Банком Казахстана дилерской и брокерской деятельности;

23) доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда и активами юридических лиц, осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, а также выбора внешних управляющих Национального фонда Республики Казахстан, пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, за исключением дочерней организации Национального Банка Казахстана, которая осуществляет управление активами портфелей альтернативных инструментов, переданными ей в управление Национальным Банком Казахстана;

24) осуществления в Национальном Банке Казахстана операций с иностранной валютой, обращенной в собственность государства по отдельным основаниям;

25) назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств;

26) приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Казахстана или находятся в его доверительном управлении, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

27) определения предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам;

27-1) осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов, организаций по хранению базового актива цифрового финансового актива и эмитентов цифрового финансового актива в отношении цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", и порядка их взаимодействия;

27-2) выпуска, размещения, оборота (обращения) и погашения цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", их использования и проведения расчетов по сделкам с ними;

27-3) осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов;

27-4) представления отчетности операторами обмена необеспеченных цифровых активов;

28) входящим в компетенцию Национального Банка Казахстана, не предусмотренным настоящим пунктом, в соответствии с настоящим Законом, иным законодательством Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

3. Правление Национального Банка Казахстана:

1) определяет деятельность, относящуюся к монетарной;

2) рассматривает, одобряет и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан годовой отчет о работе Национального Банка Казахстана, структуру, общую штатную численность Национального Банка Казахстана;

3) утверждает систему оплаты труда работников Национального Банка Казахстана, согласованную с Президентом Республики Казахстан, а также условия оплаты труда и социально-бытового обеспечения работников Национального Банка Казахстана и его ведомств;

4) утверждает бюджет (смету расходов) Национального Банка Казахстана;

5) принимает решение о финансировании деятельности уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

6) принимает решения о создании и участии в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, а также об изменении их наименования, о реорганизации и ликвидации;

7) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иным законодательством Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 15 - в редакции Закона РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 16.01.2026

№ 259-VIII

(порядок введения в действие см.

ст. 2

).

Статья 16. Состав Правления Национального Банка Казахстана

Правление Национального Банка Казахстана состоит из девяти человек.

В состав Правления Национального Банка Казахстана входят Председатель Национального Банка Казахстана и четыре должностных лица Национального Банка Казахстана, один представитель от Президента Республики Казахстан, два представителя от Правительства Республики Казахстан и один представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Члены Правления Национального Банка Казахстана от Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Казахстана и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций назначаются и освобождаются соответственно Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан, Председателем Национального Банка Казахстана, Председателем уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Сноска. Статья 16 в редакции Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 5 декабря 1995 г. N

2672

; с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 05.07.2006 N

165

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 17. Заседания Правления Национального Банка Казахстана

Заседания Правления Национального Банка Казахстана проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы, утвержденным Председателем Национального Банка Казахстана.

Внеплановые заседания Правления Банка Казахстана проводятся по требованию Председателя Национального Банка Казахстана или трех членов Правления.

Члены Правления Национального Банка Казахстана своевременно уведомляются о назначении заседания Правления.

Заседания Правления Национального Банка Казахстана ведет Председатель Национального Банка Казахстана, а в случае его отсутствия - лицо, его замещающее.

Правление правомочно принимать решение при участии не менее двух третей членов Правления, в числе которых должен быть Председатель Национального Банка Казахстана, либо лицо, его замещающее.

Решение Правления принимается простым большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Национального Банка Казахстана является решающим.

Председатель Национального Банка Казахстана не позднее чем в недельный срок вправе возвратить решение Правления со своими возражениями для повторного обсуждения и голосования. Если Правление двумя третями голосов от общего их числа подтвердит принятое ранее решение, Председатель Национального Банка Казахстана подписывает решение.

Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 16.07.1999 N

436

; от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 18. Отставка и освобождение от должности

Председатель Национального Банка Казахстана вправе подать в отставку, представив Президенту Республики Казахстан свое письменное заявление за два месяца до ухода в отставку.

Председатель Национального Банка Казахстана освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

Заместители Председателя освобождаются от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Национального Банка Казахстана.

Заместители Председателя могут подать в отставку, представив свое письменное заявление Президенту Республики Казахстан через Председателя Национального Банка Казахстана за два месяца до ухода в отставку.

Сноска. Статья 18 - с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 5 декабря 1995 г. N

2672

.

Статья 18-1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана и его полномочия

1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана является органом, принимающим решения по вопросам денежно-кредитной политики.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана:

1) устанавливает базовую ставку;

2) устанавливает ставки вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики;

3) принимает решения по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции Правления Национального Банка Казахстана.

2. В состав Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, курирующие вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, руководители структурных подразделений Национального Банка Казахстана, в функции которых входят вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, а также иных подразделений Национального Банка Казахстана по решению Председателя Национального Банка Казахстана.

В состав Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана могут быть включены лица, не являющиеся служащими Национального Банка Казахстана, соответствующие требованиям, утверждаемым Правлением Национального Банка Казахстана.

Состав и регламент работы Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана утверждаются Председателем Национального Банка Казахстана.

3. На заседаниях Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана председательствует Председатель Национального Банка Казахстана.

4. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает постановления.

Сноска. Закон дополнен статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.2021

№ 399-VI

(вводится в действие с 01.01.2021).

Статья 19. Совет директоров Национального Банка Казахстана и его полномочия

Органом оперативного управления Национального Банка Казахстана является Совет директоров Национального Банка Казахстана.

В состав Совета директоров входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, руководители структурных подразделений и ведомств Национального Банка Казахстана. Состав Совета директоров Национального Банка Казахстана утверждается Председателем Национального Банка Казахстана.

Председатель Национального Банка Казахстана председательствует на заседаниях Совета директоров. По его поручению заседание Совета директоров может вести заместитель Председателя Национального Банка Казахстана.

Совет директоров, в соответствии с настоящим Законом, принимает решения по вопросам, находящимся в ведении Национального Банка Казахстана, за исключением тех вопросов, которые входят в компетенцию Правления, Комитета по денежно-кредитной политике и Председателя Национального Банка Казахстана (или его заместителей).

Совет директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает постановления.

Совет директоров определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления отдельной и консолидированной финансовой отчетности Национального Банка Казахстана, а также порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Национального фонда Республики Казахстан.

Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 4 декабря 1995 г. N

2672

; законами РК от 11 июля 1997 г. N

154

; от 16 июля 1999 г. N

436

; от 2 марта 2001 г. N

162

(см. ст. 2); от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 02.01.2021

№ 399-VI

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Филиалы, представительства, ведомства и организации Национального Банка Казахстана

Сноска. Заголовок статьи 20 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Филиалы, представительства и ведомства Национального Банка Казахстана осуществляют свою деятельность в пределах полномочий, установленных Национальным Банком Казахстана.

Организации Национального Банка Казахстана являются юридическими лицами, создаются и прекращают свою деятельность в соответствии с законами Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Национальный Банк Казахстана принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации своих организаций, является их учредителем и уполномоченным государственным органом, осуществляющим по отношению к ним функции субъекта права государственной собственности, включая полномочия по регулированию их деятельности и принятию решений об изменении правового статуса названных организаций.

Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 27.01.1996 N

2830

; от 11.07.1997 N

154

; от 01.03.2011

№ 41

4-IV

(вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 4-1. РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНАИ ЕГО ВЕДОМСТВ

Сноска. Закон дополнен главой 4-1 в соответствии с Законом РК от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 20-1. Состав должностей работников Национального Банка Казахстана и его ведомств и регулирование их труда

Работниками Национального Банка Казахстана и его ведомств являются лица, не относящиеся к административным государственным и гражданским служащим, занимающие должности в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах, оплата труда которых производится из средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана.

В состав должностей работников Национального Банка Казахстана и его ведомств входят должности:

1) политических государственных служащих;

2) служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств;

3) технических служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств.

На политических государственных служащих распространяется действие Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" с особенностями, предусмотренными настоящим Законом.

Служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств являются лица, не относящиеся к государственным служащим, осуществляющие должностные полномочия в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах, направленные на реализацию задач и функций государства.

Под должностными полномочиями понимаются права и обязанности, предусмотренные конкретной государственной должностью служащих в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах, отвечающей целям и задачам, стоящим перед Национальным Банком Казахстана.

Перечень должностей служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств утверждается Президентом Республики Казахстан.

Техническими служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств являются лица, не относящиеся к гражданским служащим, выполняющие трудовые обязанности по обслуживанию и обеспечению функционирования Национального Банка Казахстана и его ведомств.

Перечень должностей технических служащих утверждается Советом директоров Национального Банка Казахстана.

Труд работников Национального Банка Казахстана и его ведомств регулируется Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, установленными настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также актами Национального Банка Казахстана.

Оплата труда работников Национального Банка Казахстана и его ведомств устанавливается на основании системы оплаты труда работников Национального Банка Казахстана, утверждаемой Правлением Национального Банка Казахстана по согласованию с Президентом Республики Казахстан.

Сноска. Статья 20-1 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.2017

№ 91-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 19.05.2026

№ 291-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 20-2. Условия назначения на должности служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств

Лица, претендующие на занятие должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств, должны обладать образованием, уровнем профессиональной подготовки, необходимыми для занятия соответствующей должности в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах.

Занятие должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств осуществляется после получения положительных результатов обязательной специальной проверки.

На должность служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств не может быть назначено лицо:

1) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) исключен Законом РК от 12.06.2026

№ 311-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

5) имеющее судимость, которая ко времени занятия должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств не погашена или не снята в установленном законом порядке;

6) не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки.

Сноска. Статья 20-2 с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 23.12.2023

№ 51-VIII

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);от 12.06.2026

№ 311-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20-3. Прекращение трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств

Прекращение трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств производится по следующим основаниям:

1) предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан;

2) достижения пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан, с правом ежегодного продления срока их пребывания в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах;

3) отрицательных результатов обязательной специальной проверки;

4) представления заведомо ложных сведений о его доходах и имуществе;

5) непринятия антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции";

6) непередачи в доверительное управление принадлежащих паев инвестиционных фондов, облигаций и акций коммерческих организаций;

7) представления при поступлении в Национальный Банк Казахстана и его ведомства заведомо ложных документов или сведений, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на работу;

8) отрицательных результатов аттестации;

8-1) перевода в другой государственный орган в связи с передачей функций, полномочий и (или) штатных единиц Национального Банка Казахстана, в том числе при его ликвидации (упразднении) или реорганизации, другому государственному органу;

8-2) отказа от перевода в государственный орган, которому переданы функции, полномочия и (или) штатные единицы Национального Банка Казахстана, в том числе при его ликвидации (упразднении) или реорганизации;

9) иным основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Государственным органом, которому переданы функции, полномочия и (или) штатные единицы Национального Банка Казахстана, в том числе при его ликвидации (упразднении) или реорганизации, предлагаются должности служащим Национального Банка Казахстана, выполнявшим переданные функции, полномочия и (или) занимавшим данные штатные единицы, в соответствии с их квалификацией. В случае отсутствия равнозначной должности, с согласия служащего Национального Банка Казахстана, ему может быть предложена нижестоящая должность, предусмотренная штатным расписанием государственного органа.

При расторжении трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников Национального Банка Казахстана служащему Национального Банка Казахстана, занимающему сокращаемую должность, производится выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа работы не менее трех лет.

Сноска. Статья 20-3 с изменениями, внесенными законами РК от 18.11.2015

№ 411-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 23.12.2023

№ 51-VIII

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.06.2026

№ 311-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20-4. Права и обязанности служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств

1. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств имеют право:

1) пользоваться правами и свободами, которые гарантируются гражданам Республики Казахстан Конституцией и Трудовым кодексом Республики Казахстан;

2) участвовать в пределах своих полномочий в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать их исполнения соответствующими органами и должностными лицами;

3) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

4) посещать организации, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых(перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан в установленном законами Республики Казахстан порядке для исполнения должностных обязанностей;

5) требовать от руководителя точного определения задач и объема должностных полномочий в соответствии с должностью, занимаемой служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств;

6) на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны руководителей, иных физических и должностных лиц;

7) на обучение и повышение квалификации за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана;

8) беспрепятственно знакомиться с материалами, которые касаются их должностных полномочий, и при необходимости давать личные объяснения;

9) на продвижение по должности с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных полномочий;

Примечание ИЗПИ!

В подпункт 10) предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10) требовать служебного расследования при наличии безосновательных, по мнению служащего, обвинений;

11) заниматься преподавательской, научной, творческой деятельностью.

2. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств обязаны:

1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;

2) приносить присягу в порядке, определенным Национальным Банком Казахстана;

3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, обращения указанных лиц, принимать по ним необходимые меры;

4) осуществлять полномочия в пределах предоставленных им прав и в соответствии с должностными обязанностями;

5) выполнять приказы и распоряжения руководителей, решения и указания вышестоящих органов и должностных лиц, изданные в пределах их полномочий;

6) сохранять в тайне получаемые при исполнении должностных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство физических лиц, и не требовать от них предоставления такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7) обеспечивать сохранность государственной собственности;

8) незамедлительно доводить до сведения руководства и (или) уполномоченных государственных органов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

Примечание ИЗПИ!

Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктом 8-1) в соответствии с Законом РК от 12.06.2026 № 311-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

9) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения должностных полномочий;

10) не разглашать третьим лицам служебную, коммерческую, банковскую тайну, тайну страхования, пенсионных накоплений и иную охраняемую законом тайну, а также другую информацию в любой доступной для восприятия форме на любых видах носителей, полученную при исполнении своих должностных полномочий, включая информацию, полученную при работе с автоматизированными информационными подсистемами (при наличии доступа к ним), за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

11) в течение тридцати календарных дней с даты занятия должности служащего Национального Банка Казахстана или его ведомства передать в доверительное управление и представить в кадровую службу Национального Банка Казахстана нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления принадлежащими им паями инвестиционных фондов, облигациями и акциями коммерческих организаций.

3. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.

4. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств в случае осуществления в силу своих должностных полномочий проверок деятельности проверяемых субъектов по вопросам, входящим в компетенцию Национального Банка Казахстана, обязаны незамедлительно сообщать вышестоящему руководству обо всех обстоятельствах, которые могут препятствовать четкому и беспристрастному выполнению должностных полномочий, в том числе о:

Примечание ИЗПИ!

Подпункт 1) предусматривается в редакции Закона РК от 12.06.2026 № 311-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

1) близких родственниках (свойственниках), супругах, являющихся руководящими работниками проверяемых субъектов;

Примечание ИЗПИ!

Подпункт 2) предусматривается в редакции Закона РК от 12.06.2026 № 311-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

2) близких родственниках или супругах, работающих в проверяемых субъектах;

3) полученных в проверяемых субъектах займах и иных имущественных обязательствах перед проверяемыми субъектами.

Сноска. Статья 20-4 с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2013

№ 106-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.11.2015

№ 422-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 26.07.2016

№ 12-VI

(вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2017

№ 63-VI

(вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018

№ 166-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 03.01.2026

№ 251-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026); от 12.06.2026

№ 311-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20-5. Ответственность работников Национального Банка Казахстана и его ведомств

1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и трудовой дисциплины служащие и технические служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

2. Исключен Законом РК от 18.11.2015

№ 411-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

3. Дисциплинарное взыскание:

1) налагается должностным лицом, имеющим право назначения на должность и освобождения от должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) не может быть наложено повторно за один и тот же проступок;

3) налагается в порядке, определяемом актом Национального Банка Казахстана.

4. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств, допустившие дисциплинарный проступок, могут быть временно отстранены от исполнения должностных обязанностей должностным лицом, имеющим право его назначения на должность и освобождения от должности, до решения вопроса об ответственности в установленном порядке.

5. Исключен Законом РК от 18.11.2015

№ 411-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

6. Исключен Законом РК от 18.11.2015

№ 411-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

7. Исключен Законом РК от 18.11.2015

№ 411-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

8. Служащие и технические служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств должны быть в обязательном порядке ознакомлены со всеми материалами, связанными с привлечением к дисциплинарной ответственности, им предоставляется право лично участвовать в процедуре служебного расследования.

9. Действия и решения Национального Банка Казахстана могут быть обжалованы привлекаемыми к ответственности служащими и техническими служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

При этом обжалование указанных действий и решений Национального Банка Казахстана не приостанавливает их исполнения.

10. Служащие и технические служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств в случае совершения ими уголовных и иных правонарушений несут соответственно уголовную, административную, материальную ответственность на основаниях и в порядке, установленных законами Республики Казахстан.

11. Национальный Банк Казахстана обеспечивает правовую защиту своих работников, членов Правления, включая бывших работников и членов Правления, и привлеченных им лиц в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в целях осуществления возложенных на Национальный Банк Казахстана функций, в том числе в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций.

Сноска. Статья 20-5 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2014

№ 227-V

(вводится в действие с 01.01.2015); от 04.07.2014

№ 233-V

(вводится в действие с 01.01.2015); от 18.11.2015

№ 411-V

(вводится в действие с 01.01.2016); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие с 01.01.2019); от 29.06.2020

№ 351-VI

(вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 20-6. Отпуска работников Национального Банка Казахстана и его ведомств

1. Председателю Национального Банка Казахстана, его заместителям, а также иным работникам Национального Банка Казахстана и его ведомств предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работникам Национального Банка Казахстана и его ведомств за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года.

2. По желанию работников Национального Банка Казахстана и его ведомств ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска могут предоставляться им по частям. При этом одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее двух календарных недель продолжительности отпуска.

3. Работникам Национального Банка Казахстана и его ведомств может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе в случае их обучения в рамках государственного заказа по программам послевузовского образования.

Сноска. Глава 4-1 дополнена статьей 20-6 в соответствии с Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); с изменением, внесенным Законом РК от 30.12.2021

№ 95-VII

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20-7. Гарантии и компенсации работникам Национального Банка Казахстана и его ведомств при командировках

1. Работникам Национального Банка Казахстана и его ведомств возмещаются расходы на служебные командировки, в том числе и в иностранные государства, в порядке, определяемом Национальным Банком Казахстана.

2. За командированными работниками Национального Банка Казахстана и его ведомств сохраняются в течение всего времени командировки место работы (должность) и средняя заработная плата.

Сноска. Глава 4-1 дополнена статьей 20-7 в соответствии с Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 20-8. Прикомандирование работников Национального Банка Казахстана

1. Работники Национального Банка Казахстана с целью выполнения задач, поставленных перед Национальным Банком Казахстана, могут быть прикомандированы к загранучреждениям Республики Казахстан, международным организациям и (или) их представительствам и иным организациям в порядке, регулируемом законодательством Республики Казахстан о дипломатической службе.

2. Оплата труда прикомандированных работников Национального Банка Казахстана осуществляется за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана и определяется в порядке и на условиях, определяемых Правлением Национального Банка Казахстана.

3. Условия социального и медицинского обеспечения, гарантии, условия выплаты компенсаций и иных выплат, в том числе возмещения ущерба прикомандированным работникам Национального Банка Казахстана и сопровождающим их членам семьи (супругу (супруге), несовершеннолетним детям, несовершеннолетним усыновленным (удочеренным) детям, а также нетрудоспособным совершеннолетним детям и (или) родителям), определяются соответствующим актом Национального Банка Казахстана.

Сноска. Глава 4-1 дополнена статьей 20-8 в соответствии с Законом РК от 30.12.2021

№ 95-VII

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНАС ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 21. Основные принципы взаимодействия

Национальный Банк Казахстана в пределах предоставленных ему законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан полномочий независим в своей деятельности. Органы представительной и исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств, ведомств и организаций по реализации его законодательно закрепленных полномочий.

Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 5 декабря 1995 г. N

2672

; законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 22. Правительство Республики Казахстан и Национальный Банк Казахстана

Национальный Банк Казахстана координирует свою деятельность с Правительством Республики Казахстан. Национальный Банк Казахстана и Правительство обязаны информировать друг друга о предполагаемых действиях и достигнутых результатах, имеющих общегосударственное значение, и проводить регулярные консультации.

Национальный Банк Казахстана учитывает в своей деятельности экономическую политику Правительства и содействует ее реализации, если это не противоречит выполнению его основных функций и осуществлению денежно-кредитной политики.

Председатель Национального Банка Казахстана или один из его заместителей вправе принимать участие в заседаниях Правительства с правом совещательного голоса.

Правительство не несет ответственности по обязательствам Национального Банка Казахстана, также как и Национальный Банк Казахстана не несет ответственности по обязательствам Правительства, за исключением случаев, когда он принимает на себя такую ответственность.

Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005

N 69

; от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 23. Национальный Банк Казахстана - банк, финансовый советник и агент

Национальный Банк Казахстана может действовать как банк, финансовый советник и агент государственных органов по соглашению с ними.

Сноска. Статьи 23-28 - в редакции Закона РК от 11 июля 1997 г. N

154

.

Статья 24. Национальный Банк Казахстана - банк Правительства Республики Казахстан

В Национальном Банке Казахстана размещаются средства Правительства Республики Казахстан. Национальный Банк Казахстана производит платежи, осуществляет иные операции по счетам Правительства, а также предоставляет ему другие услуги.

Не допускается прямое финансирование Правительства Республики Казахстан Национальным Банком Казахстана.

Сноска. В статью 24 внесены изменения - Законами РК от 8 декабря 1997 г. N

200

; от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года).

Статья 25. Национальный Банк Казахстана - финансовый советник Правительства Республики Казахстан

Национальный Банк Казахстана выступает в качестве финансового советника Правительства Республики Казахстан при разработке и реализации политики государственного заимствования, формировании бюджетной политики по вопросам, связанным с денежно-кредитной политикой.

Сноска. Статья 25 с изменением, внесенным Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Национальный Банк Казахстана - агент Правительства Республики Казахстан

Национальный Банк Казахстана действует в качестве агента Правительства Республики Казахстан на условиях, которые согласованы между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан.

Национальный Банк Казахстана в качестве агента Правительства Республики Казахстан обслуживает по согласованию с ним государственные займы Правительства.

Статья 27. Операции с государственными ценными бумагами, выпущенными по решению Правительства Республики Казахстан

Национальный Банк Казахстана вправе осуществлять операции с государственными ценными бумагами, выпущенными по решению Правительства Республики Казахстан.

Национальный Банк Казахстана не вправе приобретать в свою собственность государственные ценные бумаги центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета при их размещении на первичном рынке.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает с Национальным Банком Казахстана условия допуска финансовых организаций к первичному размещению государственных ценных бумаг, выпущенных по решению Правительства.

Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 01.01.2004); от 05.07.2006 N

165

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Регулирование обращения государственных ценных бумаг

Национальный Банк Казахстана осуществляет регулирование обращения государственных ценных бумаг Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов по согласованию с Центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Сноска. Статья 28 - в редакции Закона Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N

165

(порядок введения в действие см.

ст.2

).

Глава 6 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Статья 29. Разработка и проведение денежно-кредитной политики

Национальный Банк Казахстана является единственным органом, определяющим и осуществляющим денежно-кредитную политику. Денежно-кредитная политика осуществляется Национальным Банком Казахстана с целью обеспечения стабильности цен.

Денежно-кредитная политика осуществляется путем установления:

базовой ставки Национального Банка Казахстана;

ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики;

нормативов минимальных резервных требований;

в исключительных случаях прямых количественных ограничений на уровень и объемы отдельных видов операций.

Национальный Банк Казахстана устанавливает целевые ориентиры по инфляции на среднесрочную перспективу.

Сноска. Статья 29 - в редакции Закона РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005

N 69

; от 02.01.2021

№ 399-VI

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Виды операций денежно-кредитной политики

В целях реализации денежно-кредитной политики Национальный Банк Казахстана осуществляет следующие виды операций:

1) предоставление займов постоянного доступа;

2) прием депозитов;

3) валютные интервенции;

4) выпуск краткосрочных нот Национального Банка Казахстана;

5) покупка и продажа государственных и других ценных бумаг, в том числе с правом обратного выкупа;

6) исключен Законом РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016);

7) другие операции по решению Правления Национального Банка Казахстана.

Сноска. Статья 30 в редакции Закона РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 01.01.2004); с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Статья 31. Официальная ставка рефинансирования

Сноска. Статья 31 исключена Законом РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 32. Резервные требования

В целях осуществления денежно-кредитной политики Национальный Банк Казахстана устанавливает нормативы минимальных резервных требований, применяемых к:

банкам;

филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан;

организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, имеющим право осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц и имеющим доступ к операциям Национального Банка Казахстана;

Национальному оператору почты.

Национальный Банк Казахстана утверждает правила о минимальных резервных требованиях, которыми определяются:

структура обязательств, принимаемых для расчета минимальных резервных требований;

порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением минимальных резервных требований;

особенности нормативов минимальных резервных требований, применяемых к Национальному оператору почты. Такие особенности применяются при условии, если сто процентов пакета акций Национального оператора почты прямо или косвенно принадлежат государству.

Изменение нормативов минимальных резервных требований вводится в действие не раньше чем через месяц со дня принятия такого решения.

При нарушении минимальных резервных требований лица, указанные в части первой настоящей статьи, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В течение десяти календарных дней со дня назначения председателя ликвидационной комиссии Национальный Банк Казахстана возвращает ликвидационной комиссии лица, указанного в части первой настоящей статьи, зарезервированные у него средства.

Сноска. Статья 32 - в редакции Закона РК от 16.01.2026

№ 259-VIII

(порядок введения в действие см.

ст. 2

).

Статья 33. Покупка и продажа ценных бумаг

Покупка и продажа государственных и других ценных бумаг осуществляются в порядке, определяемом Национальным Банком Казахстана в рамках общей денежно-кредитной политики.

Сноска. Статья 33 - в редакции Закона РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 01.01.2004); с изменением, внесенным Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 34. Базовая ставка Национального Банка Казахстана и ставки вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики

Сноска. Заголовок статьи 34 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие с 01.01.2021).

Базовая ставка Национального Банка Казахстана является основным инструментом денежно-кредитной политики и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.

Ставки вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики устанавливаются Национальным Банком Казахстана в целях воздействия на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики.

Сноска. Статья 34 - в редакции Закона РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021

№ 399-VI

(вводится в действие с 01.01.2021); с изменением, внесенным Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 35. Займы постоянного доступа

Национальный Банк Казахстана предоставляет займы постоянного доступа в соответствии с принятыми ориентирами денежно-кредитной политики исключительно под обеспечение высоколиквидными, безрисковыми ценными бумагами и иными низкорисковыми активами на срок не более тридцати календарных дней.

Сноска. Статья 35 в редакции Закона РК от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Статья 36. Валютные интервенции

Валютные интервенции Национального Банка Казахстана осуществляются самостоятельно путем купли-продажи иностранной валюты и проведения других видов валютных сделок на межбанковском или биржевом рынке с целью воздействия на курс теңге.

Валютные интервенции Национального Банка Казахстана проводятся в рамках общей денежно-кредитной политики.

Сноска. Статья 36 в редакции Закона РК от 10.07.2003 N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); с изменениями, внесенными Законом РК от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 36-1. Депозиты

Порядок, условия привлечения и погашения, сроки и лимиты привлечения депозитов определяются Национальным Банком Казахстана.

Национальный Банк Казахстана вправе привлекать депозиты как в национальной, так и в иностранной валюте.

Сноска. Дополнен статьей 36-1 - Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года).

Статья 36-2. Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана - государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитируемые Национальным Банком Казахстана, обязательства по которым несет Национальный Банк Казахстана.

Порядок и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот определяются Национальным Банком Казахстана.

Национальный Банк Казахстана в соответствии с целями денежно-кредитной политики вправе осуществлять выпуск краткосрочных нот как в национальной, так и в иностранной валюте.

Сноска. Дополнен статьей 36-2 - Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 36-3. Переучет коммерческих векселей

Сноска. Статью 36-3 исключена Законом РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 37. Количественные ограничения по операциям банков

Под прямыми количественными ограничениями Национального Банка Казахстана понимаются максимальные уровни ставок по отдельным видам операций и сделок, прямое ограничение кредитования, замораживание ставок вознаграждения, прямое регулирование конкретных видов кредита в целях стимулирования или сдерживания развития отдельных отраслей.

Национальный Банк Казахстана вправе применять прямые количественные ограничения в случае невозможности приостановления инфляционных процессов косвенными методами денежно-кредитного регулирования.

Сноска. Статья 37 с изменением, внесенным Законом РК от 11 июля 1997 г. N

154

.

Глава 7 ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

Статья 38. Денежная единица

Национальная валюта (денежная единица) Республики Казахстан – теңге. Теңге состоит из 100 тиынов.

Денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в обращении, состоят из банкнот и монет.

Структура номиналов банкнот и монет определяется Национальным Банком Казахстана.

Сноска. Статья 38 с изменением, внесенным Законом РК от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 39. Платежное средство

Законным платежным средством в Республике Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана, является теңге.

Сноска. Статья 39 - в редакции Закона РК от 11 июля 1997 г. N

154

; с изменением, внесенным Законом РК от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 40. Выпуск банкнот и монет

Выпуск банкнот и монет, организация их обращения и изъятие из обращения на территории Республики Казахстан осуществляются исключительно Национальным Банком Казахстана.

Выпуск банкнот и монет в обращение осуществляется Национальным Банком Казахстана посредством их продажи физическим и юридическим лицам.

Сноска. Статья 40 - в редакции Закона РК от 8 июля 2005 г.

N 69

Статья 41. Обеспечение денежной единицы

Банкноты и монеты Национального Банка Казахстана являются безусловными обязательствами Национального Банка Казахстана и обеспечиваются всеми его активами.

Национальный Банк Казахстана регулярно публикует в средствах массовой информации сообщение о размерах золотовалютных резервов.

Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 42. Изготовление и характеристика банкнот и монет

Национальный Банк Казахстана определяет потребность в необходимом количестве банкнот и монет, обеспечивает их изготовление, устанавливает порядок хранения, уничтожения и инкассации наличных денег.

Монеты делятся на следующие виды:

инвестиционные монеты - монеты, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования и накопления;

коллекционные монеты - юбилейные, памятные и иные монеты специального чекана, изготовленные ограниченным тиражом как из драгоценных, так и из недрагоценных металлов, являющиеся объектом коллекционирования и накопления;

циркуляционные монеты - монеты, изготовленные из недрагоценных металлов и предназначенные для наличного денежного обращения.

Банкноты и монеты национальной валюты Республики Казахстан разрабатываются в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – теңге. Изображения и описания банкнот и монет публикуются в средствах массовой информации.

Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 08.07.2005

N 69

; от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 43. Требования к приему банкнот и монет

Банкноты и монеты, выпущенные в обращение Национальным Банком Казахстана, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальным оператором почты.

Никто, кроме Национального Банка Казахстана, не может объявить недействительными банкноты и монеты, выпущенные Национальным Банком Казахстана.

Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными законами РК от 16.07.1999 N

436

; от 24.11.2015

№ 422-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

).

Статья 43-1. Продажа и выкуп банкнот и монет Национальным Банком Казахстана, в том числе в специальной упаковке

Продажа и выкуп Национальным Банком Казахстана банкнот и монет, в том числе в специальной упаковке, осуществляются в порядке, определенном нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.

Сноска. Дополнен статьей 43-1 - Законом РК от 08.07.2005

N 69

; в редакции Закона РК от от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 44. Право на замену денежной единицы

Право на замену денежной единицы имеет Президент Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан определяет порядок, сроки и условия функционирования денежной единицы Республики Казахстан.

Сноска. Статья 44 в редакции Указа Президента РК, имеющего силу Закона, от 05.12.1995 N

2672

.

Статья 45. Выпуск в обращение, замена и изъятие из обращения банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан

Решение о выпуске в обращение, порядок замены и изъятия из обращения банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан принимаются Национальным Банком Казахстана и публикуются в средствах массовой информации.

Сноска. Статья 45 в редакции Закона РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

Статья 46. Ветхие, сомнительные банкноты и дефектные (поврежденные), сомнительные монеты

Ветхие банкноты, сохранившие не менее семидесяти процентов от установленных Национальным Банком Казахстана размеров банкнот, и дефектные (поврежденные) монеты без ограничений обмениваются Национальным Банком Казахстана, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальным оператором почты в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

Сомнительные банкноты, сохранившие более пятидесяти процентов, и сомнительные монеты принимаются Национальным Банком Казахстана, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальным оператором почты в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

Сомнительные банкноты и сомнительные монеты обмениваются Национальным Банком Казахстана после определения их платежности в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

Национальный Банк Казахстана не обязан компенсировать утерянные или уничтоженные банкноты и монеты.

Сноска. Статья 46 в редакции Закона РК от 24.11.2015

№ 422-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); с изменением, внесенным Законом РК от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 47. Ответственность за изготовление, хранение и сбыт поддельных банкнот и монет

Лица, виновные в изготовлении, хранении поддельных банкнот и монет с целью сбыта, сбыте поддельных банкнот и монет, а также осуществлении несанкционированной эмиссии наличных денег, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 47 в редакции Закона РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016).

Статья 47-1. Организация кассового обслуживания

Сноска. Статья 47-1 исключена Законом РК от 11.07.2009

№ 185-IV

(вводится в действие с 30.08.2009).

Статья 47-2. Цифровой теңге

Цифровой теңге является цифровой формой национальной валюты Республики Казахстан и законным платежным средством.

Цифровые теңге Национального Банка Казахстана являются безусловными обязательствами Национального Банка Казахстана и обеспечиваются всеми его активами.

Выпуск, организация обращения и погашение цифровых теңге на территории Республики Казахстан осуществляются исключительно Национальным Банком Казахстана.

Порядок обращения цифровых теңге и их использования определяется Национальным Банком Казахстана.

Сноска. Глава 7 дополнена статьей 47-2 в соответствии с Законом от 16.01.2026

№ 259-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Глава 8. Организация платежей и переводов денег

Сноска. Название главы - в редакции Закона РК от 16 июля 1999 г. № 436.

Статья 48. Полномочия Национального Банка Казахстана в организации и регулировании платежей и (или) переводов денег, платежных систем и рынка платежных услуг

Полномочия Национального Банка Казахстана в организации и регулировании платежей и (или) переводов денег, платежных систем и рынка платежных услуг, осуществлении государственного контроля и надзора за рынком платежных услуг и надзора (оверсайта) за платежными системами определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" и иными законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 48 в редакции Закона РК от 26.07.2016

№ 12-VI

(вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 48-1. (Статья 48-1 исключена - Законом РК от 8 июля 2005 г. N 69)

Статья 49. Счета

Национальный Банк Казахстана устанавливает виды, правовой режим и структуру банковских счетов, порядок и условия открытия, ведения и закрытия счетов.

Сноска. Статья 49 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 11.07.2009

N 185-IV

(вводится в действие с 30.08.2009).

Статья 50. Способы осуществления платежей и переводов денег

Способы осуществления платежей и переводов денег, применяемых на территории Республики Казахстан, устанавливаются законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 50 - в редакции Закона РК от 16 июля 1999 г. N

436

; с изменением, внесенным Законом РК от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 51. (Статья 51 исключена - Законом РК от 11 июля 1997 г. N 154)

Глава 8-1. Содействие обеспечению стабильности финансовой системы

Сноска. Закон дополнен главой 8-1 в соответствии с Законом РК от 05.07.2012 № 30-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 51-1. Разработка и осуществление мер по обеспечению стабильности финансовой системы

Национальный Банк Казахстана самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами в рамках их компетенции разрабатывает и осуществляет меры, направленные на обеспечение стабильности финансовой системы.

Национальный Банк Казахстана, Правительство Республики Казахстан и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций взаимодействуют по вопросам стабильности финансовой системы путем:

информирования друг друга о предполагаемых действиях и достигнутых результатах, имеющих общегосударственное значение;

совместной оценки факторов риска для финансовой стабильности;

разработки, принятия и реализации комплекса согласованных решений в целях минимизации системного риска, предотвращения возникновения финансового кризиса и минимизации его последствий;

заключения соглашения по вопросам финансовой стабильности.

Межведомственная координация по вопросам обеспечения финансовой стабильности осуществляется Советом по финансовой стабильности Республики Казахстан, являющимся консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

Предварительному рассмотрению Советом по финансовой стабильности Республики Казахстан в обязательном порядке подлежат вопросы, связанные с принятием следующих мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности:

по мерам реализации макропруденциальной политики, направленной на снижение системных рисков финансовой системы;

по комплексу мер Национального Банка Казахстана, Правительства Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по предотвращению возникновения финансового кризиса и минимизации его последствий;

по инструментам урегулирования, принудительная ликвидация которого несет системные риски финансовой системы, в том числе по государственному участию при его урегулировании;

Решение о создании Совета по финансовой стабильности Республики Казахстан, его состав и положение о нем утверждаются Президентом Республики Казахстан.

В целях содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана:

1) проводит регулярный мониторинг макроэкономических и макрофинансовых факторов, влияющих на стабильность финансовой системы;

2) формирует макропруденциальную политику;

3) предоставляет займы последней инстанции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом и совместным нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

4)

действовал

с 01.01.2016 до 31.12.2016 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015

№ 422-V.

5) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

6) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020);

7) проводит операции с производными финансовыми инструментами с банками второго уровня в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением Национального Банка Казахстана.

8) исключен Законом РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020).

Сноска. Статья 51-1 с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 28.12.2017

№ 128-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие с 01.01.2019); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 16.01.2026

№ 259-VIII

(порядок введения в действие см.

ст. 2

).

Статья 51-2. Макропруденциальная политика

Сноска. Заголовок статьи 51-2 в редакции Закона РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Под макропруденциальной политикой понимается комплекс мер, направленных на снижение системных рисков финансовой системы.

Под системными рисками финансовой системы понимаются риски нарушения предоставления финансовых услуг, влекущие ухудшение финансового состояния всей финансовой системы или ее части и (или) подрывающие ее стабильное функционирование. Системные риски финансовой системы включают в себя также риски системно значимых финансовых организаций.

Под системно значимыми финансовыми организациями понимаются финансовые организации, от стабильного функционирования которых зависит стабильность финансовой системы в целом.

В целях формирования макропруденциальной политики Национальный Банк Казахстана:

1) на регулярной основе проводит мониторинг системных рисков финансовой системы;

1-1) устанавливает макропруденциальные нормативы и лимиты, являющиеся экономическими ограничениями для снижения системных рисков банков второго уровня, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан;

2) по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций определяет порядок отнесения финансовых организаций к числу системно значимых;

2-1) формирует список системно значимых финансовых организаций;

3) самостоятельно или совместно с иными государственными органами в рамках их компетенции выносит на рассмотрение Совета по финансовой стабильности Республики Казахстан меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности;

4) в случае возникновения или угрозы возникновения системного финансового кризиса самостоятельно или совместно с Правительством Республики Казахстан вводит ограничения на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями.

Сноска. Статья 51-2 с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-

V

(

вводится

в действие с 01.01.2016); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 51-3. Займы последней инстанции

1. Под займами последней инстанции понимаются займы, предоставляемые Национальным Банком Казахстана банкам, испытывающим краткосрочный дефицит ликвидности.

Национальный Банк Казахстана вправе предоставить заем последней инстанции только на следующих условиях:

1) заемщиком является банк – резидент Республики Казахстан, выполняющий требования к минимальным значениям коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера, установленные уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на момент обращения банка за получением займа последней инстанции, и не признанный уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по итогам оценки жизнеспособности банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, за исключением пункта 5 настоящей статьи;

1-1) банк, обратившийся за получением займа последней инстанции, на основании информации уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций не имеет фактов выдачи займов лицам, связанным с банком особыми отношениями, в том числе на льготных условиях, в нарушение статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

2) заем предоставляется под залог активов, перечень которых и устанавливаемые дисконты к ним определяются Национальным Банком Казахстана.

Стоимость активов, предоставляемых в залог, с учетом дисконта должна покрывать размер займа с учетом вознаграждения по нему в полном объеме;

3) заем предоставляется в национальной валюте;

4) ставка вознаграждения по займу устанавливается на уровне не ниже базовой ставки Национального Банка Казахстана с учетом дополнительного процентного вознаграждения, установленного Национальным Банком Казахстана;

5) заем предоставляется на срок от четырнадцати до девяноста календарных дней с возможностью пролонгации не более трех раз. Общий срок пользования займом с учетом всех пролонгаций не может превышать один год. Пролонгация займа последней инстанции осуществляется на условиях, указанных в настоящей статье.

1-1. До исполнения банком обязательств по займу последней инстанции банк не вправе:

1) осуществлять инвестиции, выдавать займы лицам, связанным с банком особыми отношениями;

2) начислять и выплачивать дивиденды акционерам банка;

3) начислять вознаграждения и бонусы руководящим работникам банка.

2. Национальный Банк Казахстана вправе предоставлять займы последней инстанции системно значимым инфраструктурным финансовым организациям.

3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) банком обязательств по займу последней инстанции удовлетворение требований Национального Банка Казахстана производится во внесудебном порядке путем обращения Национальным Банком Казахстана заложенных активов в свою собственность и (или) их реализации банком в целях удовлетворения требований Национального Банка Казахстана третьему лицу, определенному Национальным Банком Казахстана по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Уступка права (требования) на активы, являющиеся обеспечением по договору займа последней инстанции, не требует:

1) согласия акционеров, должников банка, а также иных заинтересованных лиц (включая залогодателей, гарантов, поручителей). При этом личность нового кредитора признается не имеющей для должника существенного значения;

2) внесения изменений в договоры, заключенные банком с должниками банка, а также иными лицами (включая залогодателей, гарантов, поручителей), в части указания новой стороны договора.

4. Порядок, условия предоставления и погашения займов последней инстанции, а также обращения взыскания на активы, являющиеся обеспечением по договору займа последней инстанции, определяются Национальным Банком Казахстана совместно с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Национальный Банк Казахстана вправе предоставить заем последней инстанции системно значимому банку, к которому применен режим урегулирования, либо стабилизационному банку, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка, к которому применен режим урегулирования в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", исключительно для покрытия краткосрочного дефицита ликвидности при соблюдении следующих условий:

принятия Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом решения о приобретении акций системно значимого банка либо стабилизационного банка, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка;

предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по займам для урегулирования системно значимого банка в качестве обеспечения исполнения обязательств на сумму займа последней инстанции в полном объеме.

Сноска. Глава 8-1 дополнена статьей 51-3 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие с 01.01.2019); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 02.01.2021

№ 399-VI

(вводится в действие с 01.01.2021); от 16.01.2026

№ 259-VIII

(порядок введения в действие см.

ст. 2

).

Глава 8-2. Особый режим регулирования

Сноска. Закон дополнен главой 8-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 № 168-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Статья 51-4. Цели введения и общие условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования

1. Особый режим регулирования Национального Банка Казахстана представляет собой совокупность специальных условий осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами.

2. Особый режим регулирования направлен на достижение следующих целей:

1) повышение конкуренции на рынке платежных услуг;

2) внедрение новых услуг и развитие финансового рынка для повышения степени удовлетворенности и соответствия интересам потребителей, субъектов предпринимательства и государства;

3) формирование оптимального регулирования, контроля и надзора рынка платежных услуг, обеспечение защиты интересов потребителей.

3. Принципами особого режима регулирования являются:

1) обеспечение равенства условий участия в рамках особого режима регулирования;

2) соблюдение участниками особого режима регулирования прав и интересов потребителей.

4. Особый режим регулирования вводится решением Правления Национального Банка Казахстана, в котором указываются виды платежной услуги и (или) деятельность, связанная с цифровыми активами и (или) платежными услугами, специальные условия их оказания (осуществления) в рамках особого режима регулирования, порядок и условия применения к участникам особого режима регулирования требований законодательства Республики Казахстан.

Введение особого режима регулирования в отношении деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами поставщиков платежных услуг, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", осуществляется решением Правления Национального Банка Казахстана по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Вводимый Национальным Банком Казахстана общий срок особого режима регулирования не превышает пяти лет.

5. Особый режим регулирования прекращает свое действие после истечения срока, на который он был введен.

6. Порядок введения и отмены особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования утверждается нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

Сноска. Статья 51-4 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 51-5. Осуществление деятельности в рамках особого режима регулирования

1. Участниками особого режима регулирования могут быть поставщики платежных услуг, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и (или) иные юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, в целях осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами и (или) платежными услугами (далее – участники особого режима регулирования).

2. Деятельность участника особого режима регулирования осуществляется в соответствии с договором об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, заключаемым с Национальным Банком Казахстана.

Типовой договор об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования утверждается Национальным Банком Казахстана.

Типовой договор об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования должен содержать условие, в соответствии с которым участник особого режима регулирования обязан уведомлять потребителей услуг об осуществлении им деятельности в рамках особого режима регулирования.

3. Критерии отбора и порядок рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования утверждаются нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

4. Национальный Банк Казахстана отказывает участнику особого режима регулирования в заключении договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования в случаях несоответствия заявленного вида деятельности целям введения особого режима регулирования, критериям отбора участников особого режима регулирования и (или) представленных документов требованиям, установленным нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

5. Действие договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования прекращается:

1) при прекращении действия особого режима регулирования в связи с истечением срока, на который он был введен, либо его отмене;

2) при истечении срока или досрочном расторжении договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования;

3) в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан или договором об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования.

6. Национальный Банк Казахстана вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования в случае неисполнения участником особого режима регулирования предусмотренных договором обязательств, а также в случае, если участник особого режима регулирования перестал соответствовать условиям, установленным нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана.

Национальный Банк Казахстана уведомляет участника особого режима регулирования о неисполнении обязательств, определенных договором об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, и необходимости устранения нарушений в срок не более шестидесяти рабочих дней со дня уведомления.

Участник особого режима регулирования в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления Национального Банка Казахстана разрабатывает и представляет в Национальный Банк Казахстана план мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению. В плане мероприятий указываются перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица.

В случае одобрения Национальным Банком Казахстана плана мероприятий участник особого режима регулирования приступает к его реализации и представляет в Национальный Банк Казахстана отчет о выполнении мероприятий в сроки, установленные Национальным Банком Казахстана.

При несогласии Национального Банка Казахстана с планом мероприятий участник особого режима регулирования устраняет замечания Национального Банка Казахстана.

В случае неодобрения плана мероприятий и (или) непринятия мер по устранению участником особого режима регулирования указанных замечаний Национальный Банк Казахстана уведомляет участника особого режима регулирования о расторжении договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования в одностороннем порядке.

7. После прекращения действия договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования лицо, ранее являвшееся участником особого режима регулирования, обязано незамедлительно прекратить деятельность, осуществляемую в рамках особого режима регулирования, в отношении которой действует разрешительный порядок в соответствии с законами Республики Казахстан, а также исполнить обязательства перед своими клиентами в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.

8. Осуществление деятельности, в отношении которой действует разрешительный порядок в соответствии с законами Республики Казахстан, после прекращения действия договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 51-5 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 9ОПЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

Статья 52. Владельцы банковских счетов в Национальном Банке Казахстана

Владельцами банковских счетов в Национальном Банке Казахстана считаются юридические лица, открывшие в нем счета в порядке, установленном Национальным Банком Казахстана, и банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Сноска. Статья 52 в редакции Закона РК от 16.07.1999. N

436

; с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(вводится в действие с 16.12.2020); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Статья 52-1. Операции и сделки Национального Банка Казахстана в национальной валюте

Национальный Банк Казахстана проводит следующие операции в национальной валюте:

1) предоставляет займы организациям, имеющим право на получение таких займов, в порядке, предусмотренном правовыми актами Национального Банка Казахстана;

2) исключен Законом РК от 24.11.2015

№ 422-V

(

вводится

в действие с 01.01.2016);

3) покупает и продает государственные ценные бумаги;

4) покупает и продает депозитные сертификаты, долговые ценные бумаги, которые Национальный Банк Казахстана считает пригодными для обеспечения кредитов;

5) принимает депозиты, осуществляет платежи и переводы денег, принимает на хранение и управление ценные бумаги и иные ценности;

6) осуществляет операции с производными финансовыми инструментами в порядке, определяемом Национальным Банком Казахстана;

7) при необходимости открывает счета в банках и финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

7-1) размещает депозиты в банках второго уровня, в том числе через свои дочерние организации, для рефинансирования ипотечных жилищных займов и ипотечных займов физических лиц в порядке, определенном Правлением Национального Банка Казахстана;

8) выписывает чеки и выдает векселя;

9) осуществляет другие банковские операции, а также сделки от своего имени в соответствии со своими задачами, если это прямо не запрещено настоящим Законом.

Сноска. Закон дополнен статьей 52-1 в соответствии с Законом РК от 16.07.1999

№ 436

; с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2003

№ 483

(вводится в действие с 01.01.2004); от 05.07.2006

№ 165

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 24.11.2015

№ 422-V

(порядок введения в действие см.

ст. 2

); от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие с 01.01.2019); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 53. Обеспечение кредитов

Сноска. В статью 53 внесены изменения - Законом РК от 11 июля 1997 г. N 154; статья исключена - Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 483 (вводится в действие с 1 января 2004 года).

Статья 54. Ограничения по операциям Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана не имеет права:

- обслуживать организации, а также приобретать акции юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;

- заниматься торговой и иной деятельностью, за исключением разрешенной действующим законодательством;

- предоставлять займы без обеспечения, а также займы на срок более одного года, за исключением случаев использования Национальным Банком Казахстана денег для обеспечения завершенности расчетов по платежам и переводам денег в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Казахстана либо его дочерняя организация;

- пролонгировать предоставленные займы или разрешать возобновление векселей с истекающими сроками, кроме случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 54 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 05.12.1995 N

2672

; дополнена частью второй, последний абзац части первой - в редакции Указа Президента РК, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 г. N

2830

; с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 N

154

; от 16.07.1999 N

436

; от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 16.01.2026

№ 259-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 10 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНАВ СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Сноска. В название главы внесены изменения - Законом РК от 11 июля 1997 г. N 154.

Статья 55. Взаимоотношения Национального Банка Казахстана с банками других государств

Сноска. Статья исключена - Законом Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 483 (вводится в действие с 1 января 2004 года).

Статья 56. Функции Национального Банка Казахстана в области валютного регулирования и валютного контроля

Национальный Банк Казахстана как орган валютного регулирования и валютного контроля:

1) определяет порядок обращения валютных ценностей в Республике Казахстан;

2) определяет порядок осуществления валютных операций в Республике Казахстан, включая порядок покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан;

3) устанавливает квалификационные требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой исключительно через обменные пункты;

4) определяет порядок лицензирования юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты, и выдает лицензии и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой таким юридическим лицам;

5) определяет порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, включая порядок открытия обменных пунктов и установления пределов отклонения курсов покупки от курсов продажи наличной иностранной валюты за национальную валюту;

6) определяет порядок мониторинга валютных операций и предоставления информации по валютным операциям и счетам резидентов Республики Казахстан в иностранных банках, международных финансовых организациях, включая порядок присвоения учетных номеров валютным договорам по движению капитала, представления сведений о проведенных валютных операциях и счетах резидентов Республики Казахстан в иностранных банках, международных финансовых организациях и предоставления информации для целей мониторинга валютных операций;

7) совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, определяет порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами Республики Казахстан требования репатриации;

7-1) определяет порядок предоставления уполномоченными банками информации по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целям использования приобретенной иностранной валюты, включая формы и сроки представления отчетов;

7-2) определяет порядок предоставления филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан, информации, включая формы и сроки представления отчетов, а также виды деятельности, при осуществлении которых филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций требуется представление отчетов;

8) выдает специальные разрешения на проведение валютных операций в рамках мер по защите платежного баланса;

9) определяет по согласованию с государственными органами в соответствии с их компетенцией порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения резидентами Республики Казахстан и нерезидентами Республики Казахстан в Республике Казахстан, а также порядок и сроки представления отчетности агентами валютного контроля;

10) в случаях установления фактов нарушения уполномоченными банками, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и иными лицами валютного законодательства Республики Казахстан применяет ограниченные меры воздействия, меры надзорного реагирования и санкции в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

11) запрашивает сведения, документы и (или) информацию о реализации уполномоченными банками внутреннего контроля валютных операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Национальный Банк Казахстана вправе выполнять иные функции в области валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 56 в редакции Закона РК от 02.07.2018

№ 168-VI

(вводится в действие с 01.07.2019); с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(вводится в действие с 16.12.2020); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 12.07.2023

№ 23-VIII

(вводится в действие с 01.01.2024); от 06.04.2024

№ 71-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.01.2026

№ 259-VIII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 57. Операции с активами в иностранной валюте и драгоценных металлах

Национальный Банк Казахстана проводит следующие операции с активами в иностранной валюте и драгоценных металлах:

покупает и продает иностранную валюту;

проводит операции с ценными бумагами, выпущенными и гарантированными Правительством Республики Казахстан в иностранной валюте, правительствами иностранных государств или международными финансовыми организациями;

открывает счета в банках Республики Казахстан, иностранных центральных банках, иностранных банках и других финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, а также в международных финансовых организациях;

открывает и ведет счета, действует как представитель или корреспондент для иностранного центрального банка, иностранных банков и других финансовых институтов, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, иностранных правительств и их агентов, а также международных финансовых организаций;

осуществляет прием и хранение аффинированного золота, других драгоценных металлов;

проводит операции по покупке, продаже, размещению на хранение и депонированию аффинированного золота и других драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, в том числе по покупке аффинированного золота в рамках реализации приоритетного права государства;

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ввозит в Республику Казахстан активы в иностранной валюте и драгоценные металлы, а также вывозит их за рубеж для размещения на своих счетах в иностранных банках и специализированных финансовых организациях;

проводит операции с ценными бумагами, требования к которым определяются Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществляет операции с инструментами денежного рынка с контрпартнерами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществляет операции с производными финансовыми инструментами в соответствии с порядком, определяемым Национальным Банком Казахстана;

открывает и ведет металлические счета клиентов;

осуществляет другие операции по решению Правления Национального Банка Казахстана.

Национальный Банк Казахстана осуществляет любые виды валютных операций без ограничений.

Для достижения цели и выполнения задач, предусмотренных настоящим Законом, Национальный Банк Казахстана осуществляет деятельность по управлению активами в иностранной валюте и драгоценных металлах, обеспечивая их сохранность, ликвидность и доходность в долгосрочной перспективе с учетом риска вложения активов и в соответствии с основными принципами управления ими.

Сноска. Статья 57 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2013

№ 106-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 58. Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана

Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана (далее - золотовалютные резервы) формируются для целей обеспечения внутренней и внешней устойчивости теңге из активов Национального Банка Казахстана, обладающих высокой ликвидностью на международных рынках капитала, и включают:

аффинированное золото в слитках и золото на металлических счетах;

резервную позицию в Международном валютном фонде и активы в специальных правах заимствования Международного валютного фонда;

активы в свободно конвертируемой иностранной валюте, включая наличные деньги, депозиты, размещенные в иностранных банках, и ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные правительства или международные финансовые организации;

другие внешние активы, номинированные в свободно конвертируемых иностранных валютах, обладающие ликвидностью и возможностью использования без ограничительных условий.

Национальный Банк Казахстана обеспечивает поддержание золотовалютных резервов на уровне, необходимом для обеспечения стабильности и конвертируемости национальной валюты, осуществления платежей по обязательствам Республики Казахстан.

Не допускаются использование золотовалютных резервов в форме выдачи кредитов (займов, ссуд) и предоставление гарантий или других обязательств резидентам и нерезидентам Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных решением Правления Национального Банка Казахстана.

Увеличение и изменение структуры золотовалютных резервов производятся Национальным Банком Казахстана путем:

покупки аффинированного золота за казахстанские теңге и иностранную валюту;

покупки активов в свободно конвертируемой иностранной валюте за казахстанские теңге (включая памятные и сувенирные монеты) и иностранную валюту у резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также у Правительства Республики Казахстан;

поступлений в свободно конвертируемой иностранной валюте комиссионных и других вознаграждений от депозитных, вкладных, дилинговых операций с иностранной валютой и операций с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, а также от предоставляемых им кредитов в иностранной валюте;

поступлений в золоте и свободно конвертируемой иностранной валюте от проведения Национальным Банком Казахстана продаж, депонирования и других операций с золотом, включая поступления от операций с ценными бумагами Национального Банка Казахстана, номинированными в аффинированном золоте;

поступлений в свободно конвертируемой иностранной валюте от выпуска Национальным Банком Казахстана эмиссионных ценных бумаг в иностранной валюте;

переводов активов в иностранной валюте и драгоценных металлах в золотовалютные резервы в соответствии с основными принципами управления активами в иностранной валюте и драгоценных металлах;

поступлений от кредитов, полученных Национальным Банком Казахстана от международных финансовых организаций, центральных банков иностранных государств и других кредиторов;

поступлений в свободно конвертируемой иностранной валюте от услуг, оказываемых Национальным Банком Казахстана, в соответствии с настоящим Законом и Положением о Национальном Банке Казахстана.

Уменьшение и изменение структуры золотовалютных резервов производятся Национальным Банком Казахстана путем:

продажи свободно конвертируемой валюты в целях проведения денежно-кредитной политики, включая политику обменного курса, и сглаживания дисбаланса спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке;

погашения и обслуживания внешнего долга Республики Казахстан, исполнения обязательств Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Казахстана, международных обязательств Республики Казахстан, включая международные обязательства Национального Банка Казахстана, за счет средств бюджета и бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана;

оплаты импорта продукции (работ, услуг), содержания дипломатических и иных представительств за рубежом, оплаты командировочных и представительских расходов;

продажи активов в свободно конвертируемой иностранной валюте для приобретения другой иностранной валюты;

погашения эмиссионных ценных бумаг Национального Банка Казахстана;

возврата основной суммы и вознаграждения по кредитам, полученным Национальным Банком Казахстана, а также выплат комиссионных и других сопутствующих им расходов;

переводов золотовалютных резервов в другие активы в иностранной валюте и драгоценных металлах в соответствии с основными принципами управления активами в иностранной валюте и драгоценных металлах;

реализации аффинированного золота за казахстанские теңге и иностранную валюту;

оплаты расходов, связанных с управлением и хранением активов в иностранной валюте и драгоценных металлах;

списания убыточных золотовалютных резервов.

Увеличение или уменьшение золотовалютных резервов происходит также в результате изменения рыночной стоимости активов, входящих в золотовалютные резервы, и операций резидентов-владельцев банковских счетов в свободно конвертируемой валюте, открытых в Национальном Банке Казахстана.

Сноска. Статья 58 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2013

№ 106-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 11.06.2026

№ 306-VIII

(вводится в действие с 01.07.2026).

Статья 59. Приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах

Сноска. Статья 59 исключена Законом РК от 14.01.2016 № 445-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 60. Счет переоценки золотовалютных активов

Сноска. Статья 60 исключена Законом РК от 11.07.2009 N 185-IV (вводится в действие с 30.08.2009).

Глава 11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИНАДЗОРА ЗА ФИНАНСОВЫМ РЫНКОМ И ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИВ ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сноска. Глава 11 исключена Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 12 ОТЧЕТНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

Статья 65. Финансовый год

Финансовый год Национального Банка Казахстана начинается 1 января и заканчивается 31 декабря по календарному исчислению.

Статья 66. Отчетность

Национальный Банк Казахстана ежегодно представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан годовой отчет.

Президент Республики Казахстан рассматривает годовой отчет Национального Банка Казахстана и принимает решение об его утверждении.

Сноска. Статья 66 в редакции Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 5 декабря 1995 г. N

2672

; внесены изменения - Законами РК от 16 июля 1999 г. N

436

; от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); от 5 июля 2006 года N

165

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 11.07.2009

N 185-IV

(вводится в действие с 30.08.2009); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 67. Годовой отчет

Годовой отчет Национального Банка Казахстана включает:

- доклад о денежно-кредитной политике и состоянии финансового рынка;

- отчет о деятельности Национального Банка Казахстана в истекшем году;

- годовую консолидированную финансовую отчетность Национального Банка Казахстана.

Сноска. Статья 67 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 05.12.1995

№ 2672

; законами РК от 11.07.1997

№ 154

; от 16.07.1999

№ 436

; от 10.07.2003

№ 483

(вводится в действие с 01.01.2004); от 08.07.2005

№ 69

.

Статья 68. Проверка деятельности Национального Банка Казахстана

По решению Правления Национального Банка Казахстана аудит финансовой отчетности Национального Банка Казахстана проводится ежегодно аудиторской организацией, имеющей опыт аудита центрального банка государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Любая полученная при проверке информация считается конфиденциальной и аудиторская организация несет ответственность за ее передачу третьим лицам.

Проверка деятельности Национального Банка Казахстана и его организаций любыми государственными органами осуществляется только с согласия или по поручению Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 68 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 05.12.1995

№ 2672

; законами РК от 10.07.2003

№ 483

(вводится в действие с 01.01.2004); от 08.07.2005

№ 69

; от 11.07.2009

N 185-IV

(вводится в действие с 30.08.2009).

Глава 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 69. Ликвидация Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана может быть ликвидирован путем принятия соответствующего Закона Республики Казахстан. В случае ликвидации Национального Банка Казахстана его имущество передается правопреемнику, указанному в соответствующем Законе.

Сноска. Статья 69 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 05.12.1995

№ 2672

.

Статья 69-1. Генеральное финансовое соглашение с участием Национального Банка Казахстана

Стороны генерального финансового соглашения с участием Национального Банка Казахстана осуществляют (применяют) зачет требований и (или) ликвидационный неттинг по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения в порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении.

Сноска. Глава 13 дополнена статьей 69-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.2022

№ 138-VII

(вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

В статью 70 предусматривается изменение Законом РК от 23.07.2026 № 352-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 70. Полномочия по информационному взаимодействию

Сноска. Заголовок статьи 70 - в редакции Закона РК от 30.06.2025 № 205-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения возложенных на Национальный Банк Казахстана функций, реализации требований настоящего Закона и иных законов Республики Казахстан Национальный Банк Казахстана вправе получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну. При этом полученная информация не подлежит разглашению.

Национальный Банк Казахстана предоставляет уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций административные данные, необходимые для реализации его полномочий по регулированию, контролю и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями, в том числе информацию и сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну. Передача информации осуществляется в том числе путем обеспечения доступа уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций к информационным системам Национального Банка Казахстана.

Национальный Банк Казахстана в целях обеспечения полноты и качества информации по финансовому рынку и финансовым организациям, используемой для предоставления услуг государственным органам и финансовым организациям, осуществляет обмен информацией со своими дочерними организациями с использованием принадлежащих им информационных систем.

Государственные органы, финансовые и иные организации, их ассоциации (союзы), а также физические лица, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан обязаны предоставлять по запросу Национального Банка Казахстана документы, отчетность, включая финансовую, и в случае необходимости иную дополнительную информацию, необходимые для выполнения Национальным Банком Казахстана своих функций.

Сноска. Статья 70 - в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015

№ 422-V

(вводится в действие с 16.12.2020); от 03.07.2019

№ 262-VI

(вводится в действие с 01.01.2020); от 30.06.2025

№ 205-VIII

(

вводится

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 70-1. Возмездность услуг, оказываемых Национальным Банком Казахстана

Национальный Банк Казахстана вправе производить на платной основе банковские операции и другие услуги. Виды и размеры платы за предоставляемые им услуги определяются Национальным Банком Казахстана самостоятельно.

Национальный Банк Казахстана не взимает платы за банковские и иные услуги, оказываемые Правительству Республики Казахстан и центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета, за исключением услуг по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, иными фондами и организациями.

Национальный Банк Казахстана оказывает государственные услуги физическим и юридическим лицам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалам страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалам страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан на платной основе в

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Размеры платы за предоставляемые им государственные услуги определяются налоговым законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 70-1 дополнена Законом РК от 11 июля 1997 г. N

154

; в редакции Закона РК от 3 мая 2001 года N

182

; с изменениями, внесенными законами РК от 10 июля 2003 года N

483

(вводится в действие с 1 января 2004 года); от 5 июля 2006 года N

165

(порядок введения в действие см.

ст.2

); от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013

№ 106-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.11.2015

№ 422-V

(вводится в действие с 16.12.2020).

Статья 71. Сроки исковой давности

На требования Национального Банка Казахстана к заемщикам по ненадлежащему исполнению кредитных договоров сроки исковой давности не распространяются.

Сноска. Статья 71 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 72. Ответственность Национального Банка Казахстана

Национальный Банк Казахстана несет ответственность за неисполнение своих обязательств в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 72 в редакции Закона РК от 05.07.2012

№ 30-V

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 73. Конфликт интересов

Сноска. Статья 73 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.1997 № 154; статья исключена Законом РК от 10.07.2003 № 483 (вводится в действие с 01.01.2004).

Статья 74. Вступление в действие настоящего Закона

Сноска. Название статьи изменено - Законом РК от 11.07.1997 № 154.

Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

ПрезидентРеспублики Казахстан